

Nr. 197 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Pohl. [5. Dezember 1936]

R 43 II/346, Bl. 77–87 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

VERMERK ÜBER DIE ZWISCHEN DEM REICHSWIRTSCHAFTS- TSMINISTERIUM UND DEM REICHINNENMINISTERIUM AUF DEM GEBIETE DER ENERGIEWIRTSCHAFT SCHWEBENDEN FRAGEN.

I. In der Auseinandersetzung zwischen Reichswirtschaftsminister und Reichsinnenministerium geht es um die Führung auf dem Gebiete der Energiewirtschaft². Seit dem Erlaß des Energiewirtschaftsgesetzes im Dezember 1935³ untersteht die gesamte deutsche Energiewirtschaft (Elektrizitäts- und Gasversorgung) der Aufsicht des Reiches. Es ist gesetzlich bestimmt, daß der Reichswirtschaftsminister die Aufsicht ausübt, jedoch

„soweit Belange der Energieversorgung der Gemeinden (Gemeindeverbände) berührt werden, im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern in seiner Eigenschaft als Kommunalaufsichtsbehörde“⁴.

In dieser Einschränkung der einheitlichen Lenkung auf dem Gebiete der Energiewirtschaft liegt die Quelle der zwischen beiden Ministerien bestehenden Spannungen. Dieser Kampf hat Formen angenommen, die im Interesse der einheitlichen Reichsführung nicht länger hingenommen werden können. Er hat nicht nur innerhalb der Behörden, sondern auch bei den beteiligten Kreisen der Energiewirtschaft, und offensichtlich bereits in der Öffentlichkeit, die Auffassung einer zwiespältigen Führung in der Energiewirtschaft hervorgerufen (vgl. die anliegende Zeitungsnotiz)⁵.

Für die Folgen, welche das Abweichen von der einheitlichen Führung durch die Fassung des § 1 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes bereits gehabt hat, seien einige Beispiele aufgeführt:

1. Kurz vor Erlaß des Energiewirtschaftsgesetzes hat der Reichsinnenminister einen Runderlaß betreffend „Abschluß von Verträgen auf dem Gebiete der Energiewirtschaft durch Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom 15. August 1935 (Reichsministerialblatt i[innere] V[erwaltung] 1935 Seite 1035)⁶ herausgegeben, und zwar ohne Beteiligung des Reichswirtschaftsministeriums, wonach die Gemeinden (Gemeindeverbände) vor Abschluß solcher Verträge zunächst ihrer Aufsichtsbehörde zu berichten haben, daß ein Sachverständigengutachten eingeholt worden ist. Zur Benennung derartiger Sachverständiger haben sich die Gemeinden nach dem Erlaß mit dem *Deutschen Gemeindetag* in Verbindung zu setzen. Will die Gemeinde in wesentlichen Punkten von diesem Gutachten abwei-

¹ Am 5. 12. 1936 von MD Pohl, Leiter der energiewirtschaftl. Abteilung im RWiM, an MD Wienstein übersandt, undat. und ungez.; R 43 II/346, Bl. 76. Vgl. STIER S. 470–475.

² Zu diesen über der Vorbereitung des EnergiewirtschaftsG aufgebrochenen Gegensätzen vgl. bereits ARH II/2, Nrr. 238, 242. Allgemein: STIER S. 451–456; GRIEGER, RWE, S. 119–123.

³ Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (EnergG) vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1451); s. ARH II/2, Nrr. 266, 282 P. 10.

⁴ § 1 (2) des Gesetzes; vgl. ARH II/2, Nr. 266, zu Anm. 17.

⁵ „Kölnische Zeitung“ vom 20. 11. 1936; R 43 II/346, Bl. 88. Das Blatt folgerte aus dem Erlaß des RIM vom 13. 11. 1936 (s. u.): „Man hat insgesamt den Eindruck, daß in der Durchführung des Energiewirtschaftsgesetzes noch einige Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zu überwinden sind. Dem Reichswirtschaftsministerium, das ja die eigentliche Führung in der Energiewirtschaft hat, wird unterstellt, daß es die Entkommunalisierung und den Anschluß an die Verbundwirtschaft bei Elektrizität und Gas nicht ungern sieht. Dem steht in gewissem Sinne die Auffassung der Kommunalabteilung des Ministers des Innern entgegen, wo man durch solche Verkäufe starke Einbrüche in die finanzielle Struktur der Gemeinden befürchtet.“

⁶ Im Auszug zit. bei ARH II/2, Nr. 238 Anm. 6.

chen, so hat sie vor Abschluß des Vertrages zunächst an das *Reichsinnenministerium* auf dem Dienstwege zu berichten. In diesem Falle muß nach dem Erlaß der Vertragsschluß bis zur Stellungnahme des Innenministeriums zurückgestellt werden.

Dieser Erlaß hat sich dahin ausgewirkt, daß bei Ablauf der Konzessionsverträge, die im allgemeinen für die Dauer von 25 bis 30 Jahren geschlossen sind, der Abschluß neuer Verträge sich jahrelang hinzieht und infolgedessen ein vertragsloser Zustand zwischen Energieversorgern und Gemeinden eintritt. Hierdurch wird die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft praktisch lahmgelegt, da im Hinblick auf die Ungewißheit des vertragslosen Zustandes die Energieversorgungsunternehmen größere Kapitalinvestitionen nicht vornehmen können.

Abgesehen von diesen untragbaren wirtschaftlichen Folgen des Erlasses vom 15. August steht der Erlaß im Widerspruch zum Energiewirtschaftsgesetz. Er ist nach seinem eigenen Wortlaut als vorübergehende Maßnahme gedacht gewesen und zwar bis zur Festlegung der „Grundsätze über die künftige Gestaltung der deutschen Energieversorgung“. Diese Grundsätze sind inzwischen erlassen und zwar durch das Energiewirtschaftsgesetz vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1451). Sie lauten nach der Präambel zum Gesetz:

„einheitliche Führung der Energiewirtschaft, wirtschaftlicher Einsatz der Energiearten. Verhinderung volkswirtschaftlich schädlicher Auswirkungen des Wettbewerbes, zweckmäßiger Ausgleich durch Verbundwirtschaft, möglichst sichere und billige Energieversorgung“⁷.

Trotz Erlaß des Energiewirtschaftsgesetzes und trotz wiederholter Vorstellungen des Reichswirtschaftsministers ist der erwähnte Erlaß des Reichsinnenministers nicht aufgehoben worden. Im Gegenteil hat der Reichsinnenminister ohne Beteiligung des Wirtschaftsministers in einem jüngeren Erlaß vom 13. November 1936 (Reichsministerialbl. i. V. 1936 Seite 1526) den Erlaß vom 15. August 1935 erneut in Erinnerung gebracht.

Darüber hinaus hat der Reichsinnenminister in dem gleichen Erlaß als beratendes Organ der gemeindlichen Wirtschaft, insbesondere der Energiewirtschaft, den Deutschen Gemeindetag empfohlen. Dadurch wird die Einheitlichkeit der Organisation durchbrochen. Sämtliche Gemeinden und Gemeindeverbände, die Energieversorgung betreiben, sind Pflichtmitglieder im Rahmen des Aufbaues der deutschen Wirtschaft, also Mitglieder der Wirtschaftsgruppen Elektrizitätsversorgung und Gas- und Wasserversorgung. Die Beratung und Betreuung der Mitglieder gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Wirtschaftsgruppen (vgl. § 16 der Ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft vom 27. November 1934 (RGBl. I S. 1194)). Es ist ein unerträglicher Zustand, daß der Reichsinnenminister für die gleichen Aufgaben den Gemeinden den Deutschen Gemeindetag empfiehlt. Wenn auch nach § 2 Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes über den Deutschen Gemeindetag vom 15. Dezember 1933⁸ dieser die Aufgabe hat, die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Beratung und Vermittlung des Erfahrungsaustausches in ihrer Arbeit zu unterstützen, so ist doch das Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft und seine Durchführungsverordnung, das ein Jahr später ergangen ist, als Spezialgesetz auf dem Gebiete der Wirtschaftsverwaltung anzusehen, das das ältere Gesetz über den Deutschen Gemeindetag insoweit einengt.

Bis zur Klarstellung stehen aber tatsächlich noch zwei Organisationen für den gleichen Zweck zur Verfügung. Es liegt auf der Hand, daß hier der Kern für die gegensätzliche Energiepolitik beider Häuser liegt,

(Deutscher Gemeindetag	=	Innenministerium
Organisation der Wirtschaft	=	Wirtschaftsministerium).

⁷ Voller Wortlaut der Präambel s. ARH II/2, Nr. 282 Anm. 30.

⁸ RGBl. I S. 1065; s. ARH I/2, Nr. 274 P. 3.

2. Der Kampf hat schließlich dazu geführt, daß das Reichsinnenministerium die Rechtmäßigkeit von Durchführungserlassen (Untersagungsverfahren nach § 4 Abs. 3 und § 8 des Energiewirtschaftsgesetzes⁹) des Reichswirtschaftsministers zum Energiewirtschaftsgesetz mit der Begründung bestritten hat, daß es nicht gehört sei, obwohl im Gesetz selbst die ausschließliche Befugnis des Reichswirtschaftsministers zum Erlaß dieser Bestimmungen vorgesehen ist¹⁰.
3. In einem anderen Fall ist in dem Organ des Deutschen Gemeindetages (Nr. 29 des Nachrichtenblattes) die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung des Reichswirtschaftsministers nach § 5 des Energiewirtschaftsgesetzes mit der Begründung angezweifelt worden, daß das Reichsinnenministerium nicht gehört worden sei¹¹. Dieser Artikel, der sich nur auf unmittelbare Unterrichtung durch das Reichsinnenministerium stützen konnte, hat ebenfalls den Zwiespalt in der Führung der Energiewirtschaft bis in die letzten Zellen der kommunalen Verwaltung hineingetragen.
4. Der Reichswirtschaftsminister hat den Staatskommissar der Hauptstadt Berlin zum Bericht über die künftige Entwicklung der Energieversorgung Berlins aufgefordert und dieses Schreiben vor Abgang dem Reichsinnenministerium zur Mitzeichnung vorgelegt. Nach 4½ Monaten, und zwar erst auf Erinnerung des Reichswirtschaftsministers, hat das Reichsinnenministerium den Entwurf unerledigt zurückgesandt mit dem Bemerkung, daß es den Staatskommissar inzwischen angewiesen habe, der Oberbürgermeister der Hauptstadt Berlin möge über die in Rede stehenden Fragen in eigener Zuständigkeit entscheiden¹².
5. Als bekannt wurde, daß die bergischen, niederrheinischen, mittelrheinischen und Aachener Stadt- und Landkreise sich zu einer kommunalen Gasgesellschaft mit dem Ziele der Planung und Betreuung der Gemeinden beim Ferngasbezug zusammenschließen wollten, habe ich den Oberpräsidenten der Rheinprovinz angewiesen, vor Entschlüssen meine Entscheidung einzuholen. Der Reichsinnenminister hat sich dem Reichswirtschaftsminister gegenüber auf den Standpunkt gestellt, daß die Gründung der Rheingas-GmbH zweckmäßig sei und daß keine Möglichkeit bestehe, sie mit den Vollmachten der Energieaufsicht zu verhindern. Ohne sich vorher mit mir zu verständigen und ohne mir davon Mitteilung zu machen, hat der Reichsinnenminister Abschrift dieses an mich gerichteten Schreibens dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz zugeleitet und dadurch einer nachgeordneten Behörde den Rücken gestärkt, gegen den Willen des Wirtschaftsministers zu handeln. Die Rheingas-GmbH ist daraufhin gegründet worden, so daß das Reichswirtschaftsministerium vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist.

⁹ Das Untersagungsrecht bildete das wichtigste Instrument des RWiM zur Lenkung der Energiewirtschaft. Es bezog sich auf alle beabsichtigten und anzeigepflichtigen Maßnahmen der Unternehmen zur Stilllegung, zum Bau, zur Erneuerung oder Erweiterung von Energieanlagen (§ 4) sowie auf die Betriebserlaubnis schlechthin (§ 8). Näheres s. ARH II/2, Nr. 266.

¹⁰ Es handelte sich um den Erlaß des RWiM an den Leiter der RGr. Energiewirtschaft vom 15. 10. 1936, der das Untersagungsverfahren bis zum Erlaß einer DVO zum Gesetz selbständig regelte. Die Verabschiedung der DVO, über die RWiM und RIM seit Herbst 1935 in Verhandlungen standen, war bis dahin am Einspruch des RIM gescheitert, weil dieser auf einem weitergehenden Schutz der kommunalen Energiebetriebe im Untersagungsverfahren bestand. Daraufhin hatte Schacht das Verfahren im Alleingang und ohne den RIM weiter zu beteiligen per Verwaltungserlaß geregelt, dessen Rechtmäßigkeit Frick in einem geharnischten Schreiben vom 26. 10. 1936 bestritt; s. R 43 II/346, Bl. 48–52.

¹¹ § 5 unterstellte die Errichtung neuer Energiebetriebe, sofern sie nicht reine Eigenanlagen waren, der Genehmigung des RWiM. Der RIM wollte die Anwendung dieses Paragraphen beschränkt wissen auf vorgebliche Eigenanlagen, die in Wirklichkeit für die Versorgung anderer ausgelegt waren und insofern nur die Anzeigepflicht nach § 4 (s. o. Anm. 9) umgehen wollten. Nach Auffassung des RWiM sollte § 5 jedoch zum einen die Entstehung unrentabler Unternehmen verhindern helfen und damit der Fehlleitung von Kapital Vorbeugen, zum andern eine Handhabe gegen das Ausscheren von Städten aus bestehenden Energieverbünden bieten, weil die Verselbständigung der kommun. Energieversorgung den Überregion. Werken sonst nur mehr die schlechten Risiken überließ (Versorgung des flachen Landes) und sie in ihrer Leistungsfähigkeit schwächte; R 43 II/346, Bl. 68 f. Hierzu auch unten Ziff. II.

¹² Das Nähere ergibt sich aus einem Schreiben Schachts an Frick vom 12. 11. 1936: Der RWiM hatte dem RIM am 11. 5. 1936 ein Schreiben an den Staatskommissar Berlin zur Mitzeichnung übersandt, das Auskunft über die städt. Pläne bezügl. Umwandlung der als Aktiengesellschaften organisierten Berliner Energieunternehmen in Regiebetriebe erbat. Der RIM hatte das Schreiben dem RWiM erst am 9. 9. 1936, nach der zweiten Erinnerung, unerledigt zurückgesandt, indem er ihm schlechthin ein unmittelbares Auskunftsrecht und – so Schacht – damit auch „praktisch die Möglichkeit zur Ausübung der Energieaufsicht im gemeindlichen Sektor“ abstritt. R 43 II/346, Bl. 54–66.

Ganz ähnlich ist das Reichsinnenministerium bei der Gründung der Rhein-Maingas-GmbH verfahren, wo gegen den erklärten Widerspruch des Reichswirtschaftsministers der Reichsinnenminister sich gegenüber dem Reichsstatthalter in Hessen und dem Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau mit der Satzung der Rhein-Maingas-GmbH einverstanden erklärt hat¹³. Hier ist es im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten und Generaloberst[en] Göring wenigstens gelungen, einstweilen die Eintragung der GmbH im Handelsregister zu unterbinden¹⁴.

II. Zu diesen Auseinandersetzungen hat es nur dadurch kommen können, daß das Reichsinnenministerium seine im § 1 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehene Beteiligung zu einer im Gesetz selbst nicht verankerten selbständigen Energiewirtschaftsführung auszudehnen versucht.

Das M[inisterium] d[es] I[nnern] steht auf dem Standpunkt, daß Belange der Energieversorgung der Gemeinden und Gemeindeverbände schon dann berührt werden, wenn eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband überhaupt beteiligt ist¹⁵. Das würde bedeuten, daß praktisch in fast allen Fällen der Ausübung der Energieaufsicht das Innenministerium zu beteiligen wäre.

Bei dieser Art der Beteiligung entstehen nicht nur büromäßige Schwierigkeiten, das Innenministerium betreibt vielmehr eine eigene Energiepolitik, die von der Linie des Reichswirtschaftsministers abweicht. Bekanntlich benutzen die Gemeinden die Energieversorgungsunternehmen als Steuerquellen, indem sie Gewinne aus der Energiewirtschaft dem allgemeinen Kommunalhaushalt zuführen, aber nicht zum Nutzen der Energiewirtschaft wieder verwenden¹⁶. Darüber hinaus erstrebt das Reichsinnenministerium diese Gewinne anlässlich der Verhandlungen bei Ablauf von Konzessionsverträgen noch zu vergrößern.

Die Politik des Innenministeriums zielt auf eine Sprengung der Verbundwirtschaft ab. Das Innenministerium möchte die städtischen Gemeinden mit den zahlreichen Energieverbrauchern aus den Versorgungsgebieten der großen Energieversorger herausnehmen. Es geht aber nicht an, sich die guten Einnahmequellen vorzubehalten und die schlechten Risiken der Stromversorgung auf dem Lande, die im allgemeinen ein Verlustgeschäft bedeuten, den anderen Versorgungsunternehmen zu überlassen. Dies müßte zwangsläufig zu einer Erhöhung der Strompreise auf dem Lande führen und würde den im Interesse der Landwirtschaft und der Auflockerung der Industrie erwünschten Ausgleich der Strompreise zwischen Stadt und Land unmöglich machen.

III. Demgegenüber steht das Reichswirtschaftsministerium auf folgendem Standpunkt:

¹³ Der RWiM lehnte die Rhein-Maingas GmbH ab, weil ihre Gründung das Projekt einer Ferngasleitung Niederschelden/Sieg – Frankfurt/M. – Rüsselsheim wesentl. erschwerte; R 43 II/346, Bl. 57. Initiator dieses Großvorhabens war die Ruhrgas AG. Um die Gemeinden für den Verlust am gegenwärtigen Bestand ihrer Gasabnehmer zu entschädigen, zugleich aber an der Förderung des Gasverbrauchs zu interessieren, sollten sie eine Entschädigung erhalten für diejenigen Gasmengen, die ihren Werken in Zukunft nicht zuwüchsen. Um generell die Differenz zwischen den niedrigen Ruhrgas-Preisen und den höheren der kommun. Gaswerke auszugleichen, brachte MD Olscher/RFM eine „Reichskonzessionsabgabe“ auf den Gaspreis der Ruhrgas AG in Vorschlag, während Schacht stattdessen eine generelle „Reichsenergiesteuer“ (Steuer auf Strom und Gas) favorisierte. Mit Schreiben an den RWiM und RIM vom 5. 1. 1937 erbat der RFM unter Verweis auf analoge Regelungen des Auslands weiteres Material hierzu. MD Ernst allerdings lehnte eine Verbrauchsteuer dieser Art von vornherein als „unmöglich“ und „verhängnisvoll“ ab, und auch das RWiM verwarf diese Steuer im Juli 1937, weil ein weiteres Ansteigen der ohnehin mit Konzessionsabgaben u. dgl. schon überbeurten Energiepreise die wirtschaftl. Ausbauziele des VJP gefährde. Aktenmaterial s. R 2/56022, Bl. 3–73.

¹⁴ Näheres nicht ermittelt.

¹⁵ So in einem Schreiben Fricks an Schacht vom 30. 11. 1936: „Der mir durch die genannte Gesetzesvorschrift [§ 1 Abs. 2] erteilte Auftrag zur Mitwirkung an der Energieaufsicht erstreckt sich vielmehr auf die Beteiligung bei der energieaufsichtlichen Willensbildung, soweit diese *Belange der Energieversorgung* (so lautet der Wortlaut des Gesetzes) der Gemeinden und Gemeindeverbände berührt. Ich muß deshalb daran festhalten, daß eine rechtlich maßgebliche Willensbildung der Reichsregierung auf dem Gebiete der Energiewirtschaft, soweit Belange der Energieversorgung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Frage stehen, überhaupt erst dann vorliegt, wenn die Übereinstimmung zwischen dem federführenden Wirtschafts- und dem daran sachlich mitbeteiligten Innenminister erzielt ist.“ R 43 II/346, Bl. 73–75.

¹⁶ 1935 beliefen sich die Reingewinne der dt. Gemeinden aus Konzessionsabgaben und Finanzausschlägen auf die Energiepreise auf rd. 350 Mio RM. Dazu kamen noch rd. 50 Mio RM Dividendenträge allein aus der Elektrizitätswirtschaft: ebd. Bl. 62.

1. Die besonderen Verhältnisse der Energiewirtschaft und die großen Aufgaben, die ihr aus wehrwirtschaftlichen Gründen gestellt sind¹⁷, insbesondere auch durch den Vierjahresplan, verlangen die klare Führung der Energiewirtschaft auch gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden durch den Reichswirtschaftsminister. Eine andere Lösung widerspricht dem Sinne des § 1 des EnergG. Die Energiewirtschaftspolitik muß allein vom Reichswirtschaftsminister bestimmt werden. Die Gemeinden haben sich in die zu lösenden Aufgaben ebenso einzufügen wie jedes andere Unternehmen¹⁸.

2. Wenn das Gesetz die Beteiligung des Innenministeriums vorsieht, „soweit Belange der Energieversorgung der Gemeinden und Gemeindeverbände berührt werden“, so sind damit nur *geldliche* Belange gemeint. Es muß hier einmal ausgesprochen werden, daß die kommunale Energiewirtschaft durch Strom- und Gaspreise aus der Bevölkerung Gewinne zieht, die, wenn sie von einem privaten Unternehmen gemacht würden, als wucherisch bezeichnet werden müßten. Obwohl die Gemeinden und Gemeindeverbände kapitalmäßig in der Erzeugung höchstens 15%, in der Verteilung höchstens 25–30% in der Hand haben, ziehen die Gemeinden allein ohne Berücksichtigung der übrigen öffentlichen Hand (Reich und Länder) mindestens drei Viertel der gesamten Erträge aus der öffentlichen Energieversorgung.

Die Beteiligung des Reichsinnenministeriums im § 1 Abs. 2 des EnergG ist nur vorgesehen worden, weil das Reichsinnenministerium durch die Energiepolitik des Reichswirtschaftsministeriums einen Einbruch in die hohe Verdienstspanne der Kommunen befürchtete. Die Entwicklung des ersten Jahres nach dem EnergG hat bewiesen, daß zu solchen Befürchtungen keinerlei Anlaß vorliegt.

Es muß klargelegt werden, daß, falls den Gemeinden die Einnahmen aus der Energiewirtschaft nach dem Stande vom April 1935 gesichert bleiben (also etwa für das Geschäftsjahr 1934/35), jedes Interesse des Ministeriums des Innern an seiner Beteiligung entfällt.

3. Das Reichsinnenministerium darf keine eigene Energiepolitik treiben. Es ist vielmehr seine Aufgabe als Kommunalaufsichtsbehörde, die vom Reichswirtschaftsminister bestimmte Energiepolitik auch gegenüber den Gemeinden und Gemeindeverbänden durchzusetzen. Das Reichsinnenministerium übersieht, daß es nur in seiner Eigenschaft als „Kommunalaufsichtsbehörde“ nach § 1 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes beteiligt ist. Das Reichsinnenministerium ist also nicht, wie es meint, selbst Energieaufsichtsbehörde¹⁹. Eine solche doppelte Lenkung in der Energiewirtschaft war nicht beabsichtigt und ist auch gesetzlich nicht vorgesehen. Die Beteiligung des Reichsinnenministeriums braucht vielmehr nicht weiter zu gehen, als der Inhalt der Kommunalaufsicht reicht.

¹⁷ Vgl. den geh. Erläuterungsbeschluß zum EnergiewirtschaftsG: ARH II/2, Nr. 282 Anm. 32.

¹⁸ Zur Linie des RWiM vgl. die Argumentation Schachts in seinem Schreiben an Frick vom 12. 11. 1936 (o. Anm. 12): „Die Aufgaben des Vierjahresplanes erfordern gerade auf dem Gebiete der Energiewirtschaft eine straffe, einheitliche, unbehinderte und entschlossene Führung, die alle Phasen des wirtschaftlichen Ablaufs umfaßt: Die Planung, die Bereitstellung der Geldmittel, die Bereitstellung und den Einsatz des Materials, die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Betriebe und die Lieferung und Preisfestsetzung des Produktes. – Es ist nicht möglich, zu einer Zeit, in der den Energieversorgungsunternehmen zur Durchführung des Vierjahresplanes Kapitalinvestitionen größten Umfanges und riesige Energielieferungen zu Preisen, die großenteils sogar unter der Selbstkostengrenze liegen werden, zugemutet werden müssen, eine Energiepolitik zu betreiben, die ausschließlich von zusätzlichen geldlichen Wünschen der Gemeinden bestimmt wird. [...] Es ist heute wirklich nicht möglich, daß sich die gemeindliche Energieversorgung auf eine risikofreie Insel zurückzieht. Der Herr Ministerpräsident Generaloberst Göring teilt diese Auffassung; ebenso dringt der Herr Reichsernährungsminister mit Nachdruck auf eine billige Energieversorgung auf dem Lande. Dieses Ziel ist niemals zu erreichen, wenn die guten Risiken, d. h. die massierten städtischen Versorgungsgebiete aus der Großraumversorgung der Überlandwerke herausgenommen werden und ihnen lediglich die schlechten Risiken und die Verlustgeschäfte auf dem Lande überlassen bleiben. – Ferner ist es untragbar, wenn Gemeinden lediglich mit der Begründung besserer Ertragsmöglichkeiten durch Erstellung neuer, vermeidbarer örtlicher Anlagen heute Ansprüche an die ohnedies knappe Rohstoffdecke stellen. Die Erfüllung der Aufgaben des Vierjahresplanes zwingt zum Rohstoffeinsatz unter ausschließlich gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Keine Tonne Kupfer, Aluminium, Blei oder Eisen darf ohne zwingende Notwendigkeit und aus eigennützigen Gründen verwendet werden und so für den Vierjahresplan verloren gehen.“

¹⁹ In seiner betont scharf gehaltenen Antwort auf das Schreiben Fricks vom 30. 11. (o. Anm. 15) hatte Schacht dem RIM am 3. 12. 1936 „eine dauernde Durchkreuzung meiner Energiepolitik unter dem Deckmantel der Kommunalaufsicht“ vorgehalten, die als Mißachtung des für das Staatsrecht des Dritten Reiches fundamentalen Führergrundsatzes gewertet werden müsse; R 43 II/346, Bl. 89–95.

Diese ist bestimmt im § 106 der Deutschen Gemeinde-Ordnung²⁰. Danach beaufsichtigt der Reichsinnenminister die Gemeinden,

„um sicherzustellen, daß sie im Einklang mit den Gesetzen und dem *Ziel der Staatsführung* verwaltet werden“.

Die Ziele der Staatsführung bestimmt aber die Reichsregierung und zunächst für das jeweilige Fachgebiet der Fachminister, d. h. für die Wirtschaftspolitik, insbesondere die Energiepolitik, der Reichswirtschaftsminister, und für die Verkehrspolitik der Reichsverkehrsminister. Die Kommunaufsichtsbehörde darf sich daher nicht in Gegensatz zu den Fachministerien stellen. Es ist vielmehr ihre Aufgabe, die vom Fachminister bestimmte Politik durchzusetzen und dafür Sorge zu tragen, daß die Gemeinden ihre Aufgaben in einer Weise durchführen, die das Staatsganze nicht beeinträchtigen. (Vgl. auch die Durchführungsbestimmungen zu § 106 der DGO – MinBl. i. V. 1935 S. 464/465).

IV. Zusammenfassend ist zu sagen, daß die ruhige Entwicklung der Energiewirtschaft gewährleistet werden muß. Sie wird gestört lediglich durch die Energiepolitik der Gemeinden, die eine Dezentralisierung der Energiewirtschaft erstreben mit der Begründung, daß die Versorgung mit Strom und Gas in die Hände der Gemeinden gelegt werden müßte. Diese Zielsetzung bedeutet eine bedauerliche Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse. Schon heute befindet sich die Energiewirtschaft überwiegend in öffentlicher Hand (nicht nur der Gemeinden, sondern auch des Reichs und der Länder)²¹. Die Frontstellung der Kommunen gegen die übrige Energiewirtschaft ist daher schief, weil sie letztlich einen Kampf der einen öffentlichen Hand gegen die andere öffentliche Hand bedeutet. Es muß vielmehr die historisch gewordene Entwicklung, nämlich ein allmähliches Überwiegen des Einflusses der öffentlichen Hand, fortgesetzt werden. Schon heute lassen sich in Deutschland drei große energiewirtschaftliche Gebiete erkennen, der westdeutsche Raum, der mitteldeutsche und der ostdeutsche Raum. Hier eine große Verbindung zu schaffen und die vorhandenen Energieunternehmen auch formell zusammenzuschließen, wird das Ziel der Zukunft sein. Ein solches, sich über das ganze Reich erstreckendes Unternehmen könnte ähnlich der Reichsbahn nicht nur die wirtschaftlich brennenden Fragen lösen, sondern auch die technische Beherrschung des Energiestromes in Deutschland schon friedensmäßig ermöglichen, wie es kriegsmäßig durch die Schaffung des Lastverteilers mühsam versucht wird²². Dieses große Fernziel darf durch eine eigennützige, von rein lokalen Interessen getragene Politik der Gemeinden unter keinen Umständen gestört werden. Der Vierjahresplan mit der im Interesse der Erringung der Rohstofffreiheit erforderlichen Verstärkung der deutschen Energiewirtschaft bietet eine Möglichkeit, auf dem angedeuteten Wege einen Schritt weiter zu kommen²³.

²⁰ Vom 30. 1. 1935 (RGL. I S. 49); s. ARH II/1, Nrr. 79, 85 P. 3.

²¹ Etwa ein Drittel des elektr. Stroms wurde von Werken erzeugt, die sich ganz oder überwiegend in Gemeindebesitz befanden, ein weiteres Drittel von gemischtwirtschaftl. Unternehmen ohne Gemeindebeteiligung (Aktiengesellschaften, an denen die öffentl. Hand satzungsgemäß beteiligt war), rd. 25% von Werken anderer öffentl.-rechtl. Körperschaften (Reich, Reichsbahn, Länder und Provinzen) und nur 10%, mit weiter sinkender Tendenz, von reinen Privatkraftwerken. R 43 II/346, Bl. 63; R 2501/6869, Bl. 39; STAT. JB. 1937, S. 174.

²² Mit Blick auf die „Wehrhaftmachung der Energiewirtschaft“ hatte der RWiM in seiner Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft 1936 allgem. Erhebungen über die Kupplungs-, Reserve- und Aushilfsmöglichkeiten in der Elektrizitätsversorgung eingeleitet; Hinweis s. R 43 II/346, Bl. 59.

²³ In einer Rede vor der Jahrestagung der Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung am 8. 12. 1936 zu Berlin unterstrich Schacht seinen Führungsanspruch in der Energiepolitik und sprach dabei auch den Kommunen jeden Anspruch auf Sondervorteile ab; DNB-Bericht: R 43 II/346, Bl. 5, 97–99. Am 22. 12. legte MR Willuhn Lammers eine auf dem vorstehenden Vermerk basierende Aufzeichnung über die Meinungsverschiedenheiten zwischen RWiM und RIM vor, die Lammers – nachdem von keiner Seite eine Entscheidung Hitlers beantragt war – jedoch nicht zum Vortrag brachte; ebd. Bl. 104 f.

Die Gegensätze zwischen den beiden Ministerien bestanden fort. Im Jan. 1939 ernannte Göring den Essener OB Just Dillgardt zum „Generalbevollmächtigten für die Energiewirtschaft“ im VJP, dessen Bemühungen um eine Leistungssteigerung der Elektrizitätswirtschaft („Flurbereinigung“) aber mangels ausreichender Kompetenzen ergebnislos blieben. Im Juli 1941 übernahm Fritz Todt als „Generalinspektor für Wasser und Energie“ den gesamten Sektor der Energiepolitik vom RWiM. Jedoch gelangten weder er noch auch sein Nachfolger Speer über kriegsbedingte Vereinfachungen hinaus zur angestrebten grundlegenden Neuordnung der Energiewirtschaft; s. R 43 II/377, 378, 378a, 379, 379a.

Zitierhinweis

Nr. 197 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Pohl. [5. Dezember 1936] in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d197>